EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNCIONAMIENTO

PLENO

Funciones

- Elección de Presidente y Vicepresidente del TC
- Aprobación Rgto. de Funcionamiento Interno
- Aprobación Rgto. de Personal y Servicios

→ Publicación en el BOE

- Distribución de asuntos entre Salas
- Conocimiento de asuntos no atribuidos a Salas o Secciones

SALAS

- Dos Salas
  - Sala 1ª (Presidente + Magistrados)
  - Sala 2ª (Vicepresidente + Magistrados)
- Principal competencia → Recursos de amparo

SECCIONES

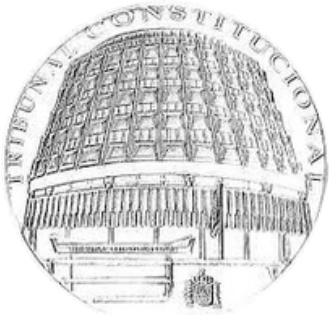
- Composición → Presidente + 2 Magistrados
- Competencias
  - Asuntos deferidos por las Salas, incluido el recurso de amparo
  - Admisión o inadmisión de asuntos

Mediante providencia, por unanimidad

Mediante providencia, recurrible en súplica por el Ministerio Fiscal en 3 días → Resolución por auto irrecurrible

REGULACIÓN

- Título IX de la Constitución (arts. 159 a 165)
- LO 2/1979, de 3 de octubre



PRESIDENTE

- Nombrado por el Rey
- Por 3 años, renovables
- Elegido por el Pleno:
  1. Por mayoría absoluta
  2. Por mayoría simple
  3. Si empate, por mayor antigüedad

COMPOSICIÓN

12 MIEMBROS

- 4 por el Congreso (mayoría 3/5)
- 4 por el Senado (mayoría 3/5)
- 2 por el Gobierno
- 2 por el CGPJ

→ Entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidades, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos de reconocida competencia y >15 años de ejercicio

- Nombramiento por el Rey
- 9 años
- Renovación por 1/3 parte cada 3 años

INCOMPATIBILIDADES

- Con mandato representativo
- Con cargos políticos o administrativos
- Con cargo directivo o al servicio de partidos o sindicatos
- Con carrera judicial o fiscal
- Con actividad profesional o mercantil
- Con las propias del Poder Judicial

CESE

Decretado por el Presidente →
- Renuncia
- Expiración de mandado

Decretado por el Pleno
- Por mayoría simple →
  - Incompatibilidades Poder Judicial
  - Incompatibilidad sobrevenida
- Por mayoría de 3/4 →
  - Falta de diligencia
  - Violar la reserva de la función
  - Ser responsable civil por dolo o condena penal por dolo o culpa grave